

Gemeinde Seddiner See

Bebauungsplan „Kiefernweg Teil I - Gewerbegebiet“



Begründung

zur öffentlichen Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB

November 2012

Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner
Alt Moabit 73
10555 Berlin



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung



INHALTSVERZEICHNIS

1.	PLANUNGSGEGENSTAND.....	5
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit	5
1.2	Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB	5
1.3	Plangebiet.....	6
1.4	Bestand.....	7
1.4.1	Bebauungs- und Nutzungsstruktur.....	7
1.4.2	Eigentums- und Pachtverhältnisse.....	8
1.4.3	Erschließung und Verkehr.....	8
1.4.4	Technische Infrastruktur.....	9
1.4.5	Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel	9
1.5	Planerische Ausgangssituation	9
1.5.1	Landesentwicklungsplan	9
1.5.2	Flächennutzungsplan	10
1.5.3	Landschaftsplan	10
1.5.4	Bebauungsplan „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“	10
1.5.5	Bebauungsplan Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ und seine 3. Änderung	12
1.5.6	Angrenzender Bebauungsplan Nr. 1b „Gewerbegebiet Neuseddin – östlicher Teil“	13
1.5.7	Rahmenplan Neuseddin und Neuseddin Nord.....	13
2.	PLANINHALT	13
2.1	Intention des Plans / generelle Planungsziele.....	13
2.2	Wesentlicher Planinhalt.....	13
2.3	Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen.....	14
2.3.1	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan	14
2.3.2	Ableitung aus den Zielen der Raumordnung.....	14
2.3.3	Baudenkmale.....	14
2.3.4	Berücksichtigung der Rahmenplanung Neuseddin Nord	14
2.3.5	Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche	14
2.3.6	Verkehrsflächen.....	19
2.3.7	Grünordnerische Festsetzungen	19
2.3.8	Begründung der textlichen Festsetzungen.....	19
3.	BELANGE DES UMWELTSCHUTZES	23
3.1	Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustandes.....	23
3.1.1	Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft)	23
3.1.2	Biotische Naturhaushaltsfaktoren.....	24
3.1.3	Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung	26
3.1.4	Schutzgut Kultur- und Sachgüter	26
3.1.5	Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen	26
3.2	Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Kompensation.....	26
3.2.1	Auswirkungen auf die Schutzgüter und Maßnahmen	26
3.2.2	Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen ..	28
4.	AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLAN	29
4.1.1	Soziale Auswirkungen	29
4.1.2	Stadtplanerische Auswirkungen	29
4.1.3	Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen	29
4.1.4	Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur	29
4.1.5	Verkehrliche Auswirkungen	29
4.1.6	Umweltbezogene Auswirkungen	30

4.1.7	Weitere Auswirkungen.....	30
5.	VERFAHREN.....	30
5.1	Aufstellungsbeschluss	30
5.2	Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung.....	31
5.3	Anhörung Betroffene Gewerbetreibende.....	31
5.4	Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB.....	31
5.5	Abwägungsbeschluss.....	32
5.6	Teilungsbeschluss.....	32
5.7	Auslegungsbeschluss.....	32
6.	RECHTSGRUNDLAGEN.....	33

Begründung

zum Entwurf des Bebauungsplanes „Kiefernweg Teil I - Gewerbegebiet“ für das Gelände beiderseits des Kiefernweges und eines Korridors zum Ebereschering im Ortsteil Neuseddin.

1. Planungsgegenstand

Gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Entwurf des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans darzulegen.

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil I - Gewerbegebiet“ überplant einen Teilbereich des rechtskräftiger Bebauungsplans Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin, - Westlicher Teil“. Da die Grundzüge der Planung betroffen sind, soll für den Geltungsbereich ein neuer Bebauungsplan nach § 13a BauGB aufgestellt werden.

Mit diesem Bebauungsplan sollen die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ geändert werden, die einer weiteren gewerblichen Entwicklung entgegenstehen. Mit dem Bebauungsplan soll zudem ein vorhandener öffentlicher Parkplatz dauerhaft planungsrechtlich gesichert werden.

Der Bebauungsplan „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ steht im räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“. Ziel des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ ist die Entwicklung von nachfragegerechten Wohnbauflächen. Die geplanten Wohngrundstücke werden an das vorhandene Gewerbe heranrücken. Es sind deshalb die planerischen Konflikte, die sich aus einer Nähe zwischen Wohnen und Gewerbe ergeben, zu bewältigen und in die Abwägung einzustellen. Dabei sind sowohl die Schutzbedürfnisse der zukünftigen Wohnnutzungen als auch die wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden zu berücksichtigen. Es werden im Geltungsbereich Immissionsschutzmaßnahmen für das heranrückende Wohnen festgesetzt.

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sollen die bestehenden Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans aufgehoben werden.

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen werden.

1.2 Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB

Das Bebauungsplanverfahren wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt.

Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Bebauungspläne der Innenentwicklung sind daher abzugrenzen von Bebauungsplänen, die gezielt Flächen außerhalb der Ortslagen einer Bebauung zuführen. Es werden solche Planungen durch den Bebauungsplan der Innenentwicklung erfasst, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen.

Die geplante Entwicklung am Kiefernweg und im Korridor Ebereschenweg sind eine Maßnahme der Innenentwicklung durch die die Geltungsbereiche der genannten Bebauungspläne in Teilen überplant werden und dessen Festsetzungen aufgehoben werden. Die zu beplanenden Flächen gehören dem bestehenden Siedlungskörper an.

Im beschleunigten Verfahren wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, den Angaben darüber, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind (im Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB), einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB und der Überwachung nach § 4c BauGB abgesehen.

Im beschleunigten Verfahren gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ausgenommen sind die Eingriffe in Waldflächen im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (LWaldG), der Artenschutz nach § 44 BNatSchG und betroffene Bäume nach der Baumschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See.

Bezüglich der zulässigen Grundfläche lässt der Bebauungsplan „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ ca. 9.400 m² plus Nebenanlagen zu. Des Weiteren muss der in Verfahren befindliche Bebauungsplan „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ angerechnet werden, da die Tatbestandsmerkmale des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Halbsatz 2 BauGB erfüllen sind. Zusammen wird eine Grundfläche von 19.700 m² zulässig. Damit werden die Anwendungsvoraussetzungen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB erfüllt. Die überbaubare Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO liegt nachgewiesen unter 20.000 m². Eine Vorprüfung des Einzelfalls ist nicht erforderlich. Da im Geltungsbereich ursprünglich eine höhere zulässige Grundfläche gesichert werden sollte, hat die Gemeinde eine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB durchführen lassen. Mit dem Ergebnis, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen haben wird.

Im beschleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan auch aufgestellt werden, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird durch die Planung nicht beeinträchtigt.

1.3

Plangebiet

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Seddiner See im Ortsteil Neuseddin östlich des Ortskerns. Es liegt nördlich und südlich des Kiefernweges. Im nördlichen Bereich umschließt der Geltungsbereich Teilflächen zwischen dem Ebereschenring. Östlich mündet der Kiefernweg in die Pappelallee und südwestlich führt der Kiefernweg in die Straße „Am Lindenring“.

Das Plangebiet ist ca. 5,7 ha groß und überplant die Flurstücke 50/77 teilweise, 50/78 teilweise, 50/80 teilweise, 50/83 teilweise, 50/84 teilweise, 50/94 teilweise, 50/95, 50/106 teilweise, 295, 375, 377, 422, 436 der Flur 2, Gemarkung Seddin im Ortsteil Neuseddin.

An das Plangebiet grenzen östlich der Pappelallee Gewerbeflächen, die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1b gesichert sind, an. Im Süden grenzt das Plangebiet an das Wohngebiet Lindenring (Bebauungsplan Lindenring, festgesetzt am 26.01.2006) an und im Norden befinden sich festgesetzte Gewerbeflächen, deren Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1a gesichert sind. Die westlich angrenzende Brachfläche soll im Bebauungsplanverfahren „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ als Wohnbaufläche gesichert werden.

1.4 Bestand

1.4.1 Bebauungs- und Nutzungsstruktur

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Mittelbereich des Gewerbegebietes Neuseddin, das in den 1990er Jahren von einer ehemaligen Konversionsfläche der NVA zu einem Gewerbegebiet mit mittelständischen Unternehmen unterschiedlichster Branchen entwickelt werden konnte.

Die Nutzungs- und Bebauungsstruktur im Gewerbegebiet ist heterogen. Das Gebiet hat nach Norden hin größere bauliche Strukturen (Hallen, Logistikflächen). Im Bereich des Kiefernweges ist der gewerbliche Charakter durch zweigeschossige, barackenartige Büro- und Verwaltungsgebäude geprägt. Die festgesetzte GRZ steigt nach Norden von 0,6 auf 0,8 an. Im Kiefernweg befindet sich auch der Sitz der Gemeindeverwaltung. Im Gewerbegebiet streben ansässige Firmen Betriebserweiterungen an. Diese werden zu Verdichtungen auf den Grundstücksflächen führen. Die beabsichtigten Erweiterungen stehen nicht im Einklang mit den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans für diesen Geltungsbereich.

Mit den geplanten Änderungen soll den ansässigen Firmen eine städtebaulich verträgliche Erweiterung ermöglicht werden, um den für die Gemeinde wichtigen Arbeitsplatzstandort zu sichern und nachfragegerecht weiter zu entwickeln. Darüber hinaus besteht ein Bedarf an Lagernutzungen, die zurzeit planungsrechtlich nicht zulässig sind.

Innerhalb des Plangebietes sind einfache, zum Kiefernweg giebelständige, Bürogebäude aus ehemaligen DDR-Zeiten vorhanden. Sie werden überwiegend genutzt. Die Gebäude wurden bereits saniert oder befinden sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Gemeinde nutzt einen Teil der Gebäude für Gemeinbedarfseinrichtungen (Gemeindeverwaltung und Wirtschaftshof). Andere Gebäude und Gebäudeteile wurden an Gewerbebetriebe verpachtet oder vermietet.

Aktuelle Betriebsnutzungen im Plangebiet:

- Kiefernweg 2 und 4; Fachbetrieb für Rehabilitation, Produktion und Lager (Privatbesitz)
- Kiefernweg 3; Büronutzung (Privatbesitz)
- Kiefernweg 5; Gemeindeverwaltung (Gemeindeeigentum)
- Kiefernweg 6; Büronutzung und Fräs- & Drehtechnik (Gemeindeeigentum)
- Kiefernweg 7; Büronutzung Ost Afrikaverein (Gemeindeeigentum)
- Kiefernweg 8; Büronutzung Trockenbaufirma/ Kurierdienst (Privateigentum)

- Kiefernweg 9: brach liegender Grundstücksteil
- Kiefernweg 10; Wirtschaftshof der Gemeinde (Gemeindeeigentum)
- Ebereschenring 3; Lagerhalle, Büronutzung (Privatbesitz)
- Ebereschenring 4; Getränkehandel (Privatbesitz)
- Ebereschenring 9; Lagerhalle Baumaschinen, Büro (Privatbesitz)
- Ebereschenring 10; Baumaschinen, Verkauf und Vermietung (Privatbesitz)

Zwischen Kiefernweg und Ebereschenring befindet sich zwischen den Baugrundstücken eine Fußwegeverbindung. Gemäß dem damaligen städtebaulichen Leitgedanken sollten die Wegeverbindungen im Gewerbegebiet für eine fußläufige Verbindung zwischen dem südlich angrenzenden Wohngebiet und dem Gewerbegebiet mit dem Sitz der Gemeindeverwaltung beitragen. Der planungsrechtlich gesicherte Teil der Wegeverbindung zwischen Kiefernweg und Ebereschenring wurde nur teilweise realisiert. Die Wegeverbindung in diesem Bereich dient auch für die geplante fußläufige Verbindung zwischen den südlich angrenzenden Wohngebieten und dem Sitz der Gemeindeverwaltung.

Die südwestliche Fläche Pappelallee/ Ecke Kiefernweg wird als Parkplatz genutzt. Diese Fläche ist asphaltiert und weist keine gestalterischen oder gliedernden Elemente auf.

Baumgruppen aus Kiefern stehen zwischen den zum Kiefernweg quer stehenden Bürogebäuden. Zwei Kiefernbauminseln stehen im Randbereich zu den baulichen genutzten Grundstücksflächen am Kiefernweg.

Südlich an das Plangebiet grenzt das seit 2006 realisierte Einfamilienhausgebiet Lindenring an. Ein 8 m breiter öffentlicher Grünzug bildet den Abschluss zum Plangebiet. Dieses Wohngebiet ist geprägt durch eine offene Einfamilienhausstruktur, mit unbebauten Vorgärten und einer wohngebietstypischen Nutzungsichte (GRZ 0,2 und GFZ 0,4).

1.4.2 Eigentums- und Pachtverhältnisse

Die Flurstücke 50/83 und 436 befinden sich im Eigentum der Gemeinde Seddiner See. Dazu gehört der Streifen für die angedachten fußläufigen Verbindungswege zwischen Ebereschenring und Kiefernweg, drei genutzte Gebäude am Kiefernweg sowie die Parkplatzfläche.

Die anderen Flurstücke befinden sich im Privatbesitz.

1.4.3 Erschließung und Verkehr

Die örtliche und überörtliche Erschließung des Plangebietes ist über die Pappelallee als Haupteerschließungsstraße gesichert. Die Pappelallee mündet im Nordosten in die Gewerbestraße, die wiederum an die Bundesstraße 2 und die A 10 angebunden ist. Im Südwesten mündet die Pappelallee in die Kunersdorfer Straße, die ebenfalls eine Verbindung zur B2 herstellt und das Gewerbegebiet an den Ort Neuseddin mit Regionalbahnhof und dem Güterbahnhof Seddin. Die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 1 km und zum Bahnhof Seddin 2 km. Eine Buslinie Potsdam - Beelitz führt durch das Gewerbegebiet.

1.4.4 Technische Infrastruktur

Im Kiefernweg und im Ebereschenring befinden sich Versorgungsleitungen. Im Bebauungsplan werden Festsetzungen für Bestandserweiterungen geändert. Es sind keine Neuerschließungen von Grundstücken erforderlich.

1.4.5 Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel

Die Gemeindeverwaltung Seddiner See liegt im Geltungsbereich. Das Einkaufszentrum liegt an der Kunersdorfer Straße in fußläufiger Entfernung des Plangebiets. Sämtliche Einrichtungen sind bequem und schnell fußläufig oder mit dem Rad zu erreichen.

1.5 Planerische Ausgangssituation

1.5.1 Landesentwicklungsplan

Für die Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Seddiner See ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Ziff. 1 ROG insbesondere aus:

- dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) und
- der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 (GVBl. 11 S. 186).

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung für das Plangebiet ergeben sich insbesondere aus:

- Grundsätze aus § 5 Abs. 1 - 3 LEPla (Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche; Vorrang der Innenentwicklung; Anstreben verkehrssparender Siedlungsstrukturen)
- Grundsatz 4.1 LEP B-B (vorrangige Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur, ausgewogene Entwicklung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung)
- Ziel 4.2 LEP B-B (Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete)
- Grundsätze aus § 6 Abs. 1 und 3 LEPro 2007 (Sicherung und Entwicklung der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken; Sicherung und Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Erholung)
- Grundsatz 5.1 LEP B-B (Erhaltung des bestehenden Freiraums in seiner Multifunktionalität)

Die Gemeinde Seddiner See ist kein Zentraler Ort und hat keinen Anteil am Gestaltungsraum Siedlung gemäß Festlegungskarte 1 des LEP B-B. Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ist hier gemäß Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 i.V.m. Abs. 2 LEP B-B im Rahmen der Innenentwicklung sowie der zusätzlichen Entwicklungsoption möglich.

Für den Geltungsbereich des B-Plans trifft der LEP B-B keine flächenbezogenen Festlegungen. Der B-Planentwurf entspricht Ziel 4.2 LEP B-B sowie weitgehend den Grundsätzen zur Siedlungsentwicklung aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007 und 4.1 LEP B-B.

1.5.2 Flächennutzungsplan

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan von 1996 befindet sich im 3./4. Änderungsverfahren. Der Geltungsbereich ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See als gewerbliche Baufläche dargestellt. Als Änderungsfläche Nr. 2 wird der Bereich, in dem ein Parkplatz zu sichern ist, als öffentliche Parkplatzfläche im FNP geändert.

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 kann ein Bebauungsplan der Innenentwicklung der im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird und von den Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist, wenn die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt wird. Dieses Bebauungsplanverfahren ist damit zeitlich von der 3./4. Änderung des Flächennutzungsplans entkoppelt.

1.5.3 Landschaftsplan

Folgende für das Plangebiet relevante Entwicklungsziele sind im Landschaftsplan benannt (vgl. Kapitel 8 des Landschaftsplans):

- Minimierung der Versiegelung,
- Vermeidung und Verminderung von Schadstoffeinträgen und -verlagerungen (Boden-, Grund- und Oberflächenwasserschutz),
- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Grundwasserqualität,
- Sicherung von klimatischen Ausgleichsräumen/ Erhalt der Ausgleichswirksamkeit,
- Erhalt und qualitative Entwicklung der Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten der Wälder,
- Erhalt und Entwicklung qualitativ hochwertiger Durchgrünung der Siedlungen,
- Entwicklung eines geschlossenen Siedlungsbildes,
- Verdichtung der Bauflächen im Ortskern.

1.5.4 Bebauungsplan „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“

Westlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ grenzt der Bebauungsplan „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ an. Ursprünglich handelte es sich hier um einen einzelnen Bebauungsplan der beide Geltungsbereiche überplante. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 27. September 2011 den Aufstellungsbeschluss für diesen übergreifenden Bebauungsplan „Kiefernweg“ gefasst.

Das Vorkommen von zunächst vermuteten geschützten Zauneidechsen hat sich nach Prüfung für den Bereich des geplanten Wohngebietes bestätigt.

Eine Umsetzung der Planung ohne Umsiedlung der Zauneidechsen würde gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG verstoßen, weshalb die Festsetzungen für das Wohngebiet ins Leere laufen würden.

Die geplante Entwicklung der östlichen Gewerbeflächen (Teil I) bleibt von Verbotstatbeständen des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG unberührt. Gegebenenfalls auftretende Konflikte können im Rahmen dieser Planung bzw. vor der Bausausführung überwunden werden. Die Gemeindevertretung hat zur Weiterführung des Verfahrens am 25.09.2012 die Teilung des Geltungsbereiches „Kiefernweg“ beschlossen. Es entstehen die Verfahren „Kiefernweg Teil I - Gewerbe-

gebiet“ und „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“. Mit dem Teilungsbeschluss soll sichergestellt werden, dass die Planung in den Gewerbegebieten ohne weiteren Zeitverzug fortgeführt werden kann. Damit soll den wirtschaftlichen Interessen der Eigentümer entsprochen und die Gewerbebietsentwicklungen gefördert werden. Die Teilung des Geltungsbereiches „Kiefernweg“ erfolgt an der Grenze zwischen der Gewerbenutzung und der zukünftigen Wohnnutzung. Beide Verfahren laufen zeitlich entkoppelt als eigenständige Bebauungsplanverfahren weiter. Die Festsetzungen der beiden B-Pläne stehen in einem räumlich-sachlichen Zusammenhang. Mit der Teilung sind keine Änderungen der Planung nach dem Verfahrensschritt der Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB verbunden, weshalb das Verfahren ohne weiteres weiter geführt werden kann. Die Konflikte die sich aus der ursprünglich geplanten heranrückenden Wohnbauentwicklung an die gewerblichen Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ ergeben, werden bei der weiteren Bearbeitung dieses Bebauungsplans vollständig berücksichtigt.

Geplante Festsetzungen

Mit dem Bebauungsplans soll Wohnen in Teilen des festgesetzten Gewerbegebietes des Bebauungsplänen Nr. 1a und Lindenring planungsrechtlich gesichert werden. Bekannt gewordene artenschutzrechtliche Verbotstatbestände müssen im Verfahren behandelt werden, damit die geplanten Festsetzungen im Geltungsbereich des B-Plans umsetzbar sind. Der Bebauungsplan beabsichtigt folgende Festsetzungen.

Allgemeines Wohngebiet

Ein Teil des Plangebietes soll als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt, in dem Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch nicht ausnahmsweise zulässig sind.

Als Maß der baulichen Nutzung sollen zwei Vollgeschosse, eine GRZ von 0,25 und eine GFZ von 0,5 festgesetzt werden. Damit soll eine attraktive, aufgelockerte Einfamilienhausbebauung realisiert werden können, entsprechend der Baustrukturen am Lindenring.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sollen durch Festsetzungen von Baufens-tern mit Baugrenzen definiert werden.

Zur inneren Erschließung sollen ca. 7 m breite Stichstraßen mit Wendehämmern als Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden.

Zur Bewältigung von Immissionskonflikten soll zwischen den störempfindlichen geplanten Wohnnutzungen ein aktiver Immissionsschutz (Schallschutzwand) festgesetzt werden. Hierzu ist gemäß der bereits vorliegenden schalltechnischen Untersuchung eine 4 m hohe Schallschutzwand über festgelegter Geländeoberkante erforderlich.



Bebauungsplanentwurf „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“

1.5.5 Bebauungsplan Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ und seine 3. Änderung

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 1a. Für das Plangebiet sind eingeschränkte Gewerbeflächen mit dem Ausschluss von Lagernutzungen festgesetzt. In Baufenstern kann eine GRZ von 0,6 realisiert werden. Es können Gebäude mit einer Traufhöhe von 7,50 m errichtet werden, mit Ausnahme von technischen Aufbauten bis zu 3,0 m. Entlang des Ebereschenringes sind Gewerbeflächen mit einer GRZ von 0,8 festgesetzt. Die als Parkplatz zu sichernde Fläche, ist im Bebauungsplan Nr. 1a als eingeschränkte Gewerbefläche am 29.02.1996 festgesetzt.

Hinsichtlich der grünordnerischen Festsetzungen setzt der rechtsgültige Bebauungsplan Nr. 1a neben Pflanzgeboten auch Erhaltungsbindungen für die kleinen Waldparzellen aus Kiefern zwischen den bestehenden Gebäuden fest. Daneben sind 11 m breite Pflanzgebote mit einer öffentlichen Durchwegung vom Kiefernweg zum Ebereschenweg festgesetzt. Außerdem sind Parkplätze mit einem Baum pro 4 Stellplätzen zu begrünen und am Kiefernweg sind einseitig Winterlinden (*Tilia cordata*) als Straßenbäume (Stammumfang 18-20 cm) zu pflanzen.

Mit der vereinfachten 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – Westlicher Teil“ wurde aufgrund der Nähe zum Wohngebiet am Lindenring ein flächenbezogener Schalleistungspegel von maximal 50 dB/m² tagsüber (6-22 Uhr) und maximal 35 dB/m² nachts (22-6 Uhr) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 2005 festgesetzt. Die Festsetzungen des Bebauungsplans der 3. Änderungen ergänzen die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1a.

Das 1. und 2. Änderungsverfahren des Bebauungsplans 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ betreffen nicht den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans. Der Plan ist am 06.03.2001 mit letzter Änderung bekannt geworden.

1.5.6 Angrenzender Bebauungsplan Nr. 1b „Gewerbegebiet Neuseddin – östlicher Teil“

An den Geltungsbereich grenzt der rechtskräftige Bebauungsplan Nr.1b an. Er setzt eingeschränkte Gewerbeflächen mit einer GRZ von 0,6 als auch Gewerbeflächen mit einer GRZ von 0,8 fest. Im südlichen Geltungsbereich sind Flächen und Bestandsgebäude ungenutzt. Der Plan ist am 27.07.2000 mit letzter Änderung bekannt geworden.

1.5.7 Rahmenplan Neuseddin und Neuseddin Nord

Für Neuseddin Nord gibt es einen Rahmenplan mit kommunalen Planungszielen, die auch den Geltungsbereich in einem Punkt betreffen:

- Entwicklung eines zusammenhängenden Ortsgefüges, Hans-Beimler Siedlung – neue Wohnbauflächen – Rathaus – Gewerbegebiet.

Der Bebauungsplanentwurf entspricht damit den kommunalen Planungszielen.

2. Planinhalt

2.1 Intention des Plans / generelle Planungsziele

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete und nachfragegerechte städtebauliche Entwicklung geschaffen werden. Mit dem Bebauungsplan sollen die einschränkende Festsetzung des Bebauungsplans 1a den sich geänderten Bedingungen angepasst werden. Gleichzeitig müssen die planerischen Konflikte, die sich aus der geplanten Nähe zwischen Wohnen („Bebauungsplan Kiefernweg Teil II – Wohnen“) und Gewerbe ergeben, bewältigt und sachgerecht abgewogen werden. Dabei sind sowohl die Schutzbedürfnisse der zukünftigen Bewohner als auch die wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden im Bebauungsplanentwurf zu berücksichtigen.

Generelle Planungsziele sind,

- die Stärkung des Gewerbestandortes Seddin
- die Stärkung des Arbeitsplatzstandortes Seddin
- die Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse,
- die städtebauliche Ordnung des ruhenden Verkehrs und
- die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

2.2 Wesentlicher Planinhalt

Im Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, öffentliche Verkehrsflächen, eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Öffentlicher Parkplatz“, eine Schallkontingentierung sowie Pflanzbindungen getroffen.

Flächenbilanz

<i>Fläche</i>	<i>in m²</i>	<i>in %</i>
Gewerbegebiete	20.440	71
Öffentliche Straßenverkehrsfläche	3.452	12
Verkehrsfläche Zweckbestimmung „Parken“	4.764	17
Gesamt	28.656	100

2.3 Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen

2.3.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der genehmigte Flächennutzungsplan stellt den Geltungsbereich als gewerbliche Baufläche dar. Aktuell befindet sich der Flächennutzungsplan in der 3./4. Änderung. Die geplanten Änderungen betreffen auch den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans. Geplant ist den Geltungsbereich weiterhin als gewerbliche Baufläche darzustellen und die westlich angrenzenden Flächen (Bebauungsplan „Kiefernweg Teil II – Wohnen“) als Wohnbaufläche darzustellen. Weiterhin soll der Öffentliche Parkplatz auch als Parkplatz im FNP dargestellt werden. Der Bebauungsplan ist aus dem FNP gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt.

2.3.2 Ableitung aus den Zielen der Raumordnung

Die gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin Brandenburg (GL) hat mit Schreiben vom 16. April 2012 mitgeteilt, dass die dargelegte Planungsabsicht derzeit keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

2.3.3 Baudenkmale

Baudenkmale sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen.

2.3.4 Berücksichtigung der Rahmenplanung Neuseddin Nord

Der Bebauungsplan entspricht den Festlegungen der Rahmenplanung Neuseddin Nord.

2.3.5 Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche

Gewerbegebiet

Ansässige Firmen in den Gewerbegebieten haben Erweiterungsbedarf ihrer Betriebsflächen sowie Lagerbedarf angemeldet. Die Lagernutzung ist mit den derzeitigen rechtskräftigen Festsetzungen nur mit Befreiung möglich. Angemeldete bauliche Erweiterungen sind mit den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr.1a nicht möglich. Die wirtschaftlichen Belange der Betriebe sollen mit den Festsetzungen berücksichtigt werden. Die überplante Wegeverbindung im Bereich GE III wurde nie realisiert und ist aus städtebaulichen Gründen auch nicht zwingend erforderlich. Die planungsrechtliche Eröffnung einer möglichen

Erweiterung der ansässigen Betriebe wird hier der Vorrang vor einer nicht erforderlichen Wegeverbindung eingeräumt.

Die Baugrundstücke am Kiefernweg werden als Gewerbegebiet GE I und GE II festgesetzt. Der eingeschränkte Gewerbegebietstyp wird aufgegeben. Als Maß der baulichen Nutzung wird eine GRZ von 0,6 und 0,8 festgesetzt. Da Gewerbebauten eher unregelmäßige Raumhöhen aufweisen wird eine maximal zulässige Traufhöhe festgesetzt. Die Höhe der baulichen Anlagen bemisst sich durch das festgesetzte durchschnittliche Höhenniveau der Gehwegoberkante von OK 54,70 m über NHN (DHHN 92). Bei der zulässigen Traufhöhe in den GE I und GE II von 7,50 m ergibt sich eine maximale Höhe von 61,20 über NHN, unabhängig der tatsächlichen Geländeoberkante. Die Gewerbegebiete GE I und GE II fügen sich somit in das vorhandene Gewerbegebiet und die angrenzende und geplante Wohnbebauung mit zwei zulässigen Vollgeschossen ein. Damit sich kleinteilige Gewerbenutzungen ansiedeln, werden die GE I Flächen als Bauflächen festgesetzt, die keine großen und grundstücksübergreifenden Baukörper ermöglichen. Damit wird dem Erfordernis der Rücksichtnahme auf das heranrückende Wohnen entsprochen. Auf den Flächen GE II und GE III können aufgrund der Festsetzungen hingegen großflächige Gewerbebauten, sogar über die Grundstücksgrenzen hinaus, errichtet werden (offene Baugrenzen).

Die festgesetzten Gewerbeflächen GE III überplanen festgesetzte Anpflanzflächen, die als öffentliche Durchwegung angelegt werden sollten. Die gewerblichen, angrenzenden Bauflächen werden durch die Festsetzung von Gewerbeflächen miteinander verbunden und sollen für Betriebeserweiterungen angrenzender Betriebe genutzt werden können. Der Boden wird damit effektiv genutzt. Das Maß der Nutzung wird aus dem Bebauungsplan Nr.1a von den angrenzenden Flächen übernommen. Demzufolge werden eine GRZ von 0,8 und eine Traufhöhe von 10,50 m über OK im Gewerbegebiet zulässig sein. Auf den gewerblichen Bauflächen GE III ist das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl und durch die Höhe baulicher Anlagen auf den Bauflächen bestimmt. Im Übergang zum GE I ist eine Knotenlinie zur Unterscheidung des unterschiedlichen Nutzungsmaßes, festgesetzt. Die Höhe der baulichen Anlagen bemisst sich durch das festgesetzte durchschnittliche Höhenniveau der Gehwegoberkante von OK 55,00 m über NHN (DHHN 92). Bei der zulässigen Traufhöhe von 10,50 m ergibt sich eine maximale Höhe von 65,50 über NHN, unabhängig der tatsächlichen Geländeoberkante, und bei der zulässigen Traufhöhe von 7,50 m eine maximale Höhe von 62,50 m über NHN. Die Gebäude dürfen in allen Gewerbegebieten bis zu 3,0 m über festgesetzter Traufhöhe ausnahmsweise überschritten werden (siehe Textliche Festsetzung Nr. 2).

Im gesamten Geltungsbereich ist auf den gewerblichen Bauflächen Lagernutzung zulässig. Mögliche Einschränkungen, die sich über Anlieferungsverkehre ergeben könnten, werden durch die festgesetzte Schallkontingentierung gesteuert. Mit diesem Instrumentarium wird dem Grundsatz der planerischen Zurückhaltung entsprochen. Nutzungseinschränkungen sind lediglich durch den Ausschluss von Tankstellen und von Vergnügungsstätten geregelt. Diese Einschränkung ist erforderlich, um mögliche Störwirkungen des geplanten angrenzenden Wohnens sicher zu stellen und den hochwertigen Gebietscharakter der Gewerbegebiete zu erhalten. Das Plangebiet mit dem Gemeindeverwaltungssitz soll sich in den innerörtlichen Zusammenhang integrieren. Vergnügungsstätten und Tankstellen widersprechen dieser Zielstellung (siehe Textliche Festsetzung Nr. 3)

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Lindenring wurde 2004 ein schalltechnisches Gutachten erstellt. Für die eingeschränkten Gewerbeflächen des Bebauungsplans Nr. 1a (3. Änderungsverfahren) und dem Bebauungsplan Lin-

denring wurden für alle Bauflächen 50 dB/m² am Tag und 35 dB/m² in der Nacht zur Lösung der Immissionskonflikte festgesetzt. Diese Festsetzungen sind weiterhin zu berücksichtigen. Aufgrund neuer Berechnungsmethoden können die ursprünglichen Einschränkungen für gewerbliche Emissionen etwas zurückgenommen werden. Die Schutzanforderungen für das Wohnen werden trotzdem erfüllt. Die Einschränkung der Geräuschemittierungen für die Tag- und Nachtnutzungen werden im Bebauungsplanentwurf für die Baufelder zukünftig einzeln festgesetzt. Aufgrund der Festsetzungen für den Immissionsschutz sind keine Immissionskonflikte zwischen Wohnen und Gewerbe zu erwarten. Im schalltechnischen Gutachten wurden Maßnahmen zur Regelung des Schallschutzes ermittelt.

Auch wenn das Wohnen an das bestehende Gewerbe heranrückt, wird dem Gebietserhaltungsanspruch für die Gewerbeflächen durch die einzelnen Festsetzungen Rechnung getragen. Die eingeschränkten Gewerbeflächen werden als Gewerbeflächen festgesetzt. Ihre Nutzungseinschränkung werden aufgehoben, teilweise fällt die Geräuscheinschränkung minimaler aus als vorher.

Abwägung von Nutzungskonflikten Gewerbe - Wohnen

Die Gemeinde muss sich nach dem Landesentwicklungsplan (LEP B-B) auf ihre innerörtlichen Flächenpotenziale konzentrieren. Flächenerweiterungspotenziale der Gemeinde werden im Ortsteil Seddin in Anspruch genommen. Es besteht aber gerade im Ortsteil Neuseddin, durch die gute ÖPNV-Anbindung und vorhandene soziale Infrastruktur, eine anhaltende Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken, die die Gemeinde zur Bindung ihrer Wohnbevölkerung auch bedienen möchte. Aufgrund fehlender Flächenalternativen für die Siedlungsentwicklung der Gemeinde wird vom Trennungsgrundsatz gem. § 50 BImSchG konfliktreicher Nutzungen Wohnen – Gewerbe zur Nachverdichtung des Siedlungsbestandes abgewichen. Die Grundstücke am Kiefernweg sind attraktiv aufgrund ihrer Lage und Anbindung. Sie sind innerörtlich, erschlossen, geräumt und können mit dem Anknüpfen an die Wohnentwicklung am Lindenring integriert werden. Zudem sind es gemeindeeigene Flächen, die zur Konsolidierung des Haushaltes beitragen können, jedoch als Gewerbeflächen nicht vermarktbar sind.

Bei der Planung des westlich angrenzenden Wohngebietes handelt es sich um eine an ein Gewerbegebiet heranrückende Wohnbebauung. Bei der Planung sind die Anforderungen des Immissionsschutzes zu berücksichtigen. Dabei sind einerseits gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicher zu stellen und andererseits dürfen für die bereits existierenden Betriebe im Gewerbegebiet keine unzulässigen Einschränkungen in ihrer derzeitig genehmigten Betriebsnutzung auftreten. Deshalb muss die Verträglichkeit der bisherigen Nutzungen im Gewerbegebiet mit der geplanten Wohnnutzung nachgewiesen werden.

Zu diesem Zweck wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt (Dox, 2012). In diesem wurden die zu erwartenden Schallimmissionen ermittelt und untersucht, ob Konflikte für die geplante Wohnnutzung entstehen und welche Festsetzungen nach § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB zur Konfliktbewältigung aus schalltechnischer Sicht erforderlich sind. Zur Bewertung der derzeitigen Lärmemissions- / -immissionssituation wurden die vorhandenen Betriebe hinsichtlich ihrer schalltechnisch relevanten Betriebsabläufe analysiert, insbesondere zur Tag- / Nacht-Situation. Für eine allgemeine Aussage zur zukünftig möglichen veränderten Nutzung der Gewerbeflächen wurde eine Schallausbreitungsberechnung im Sinne einer „Lärmkontingentierung“ vorgenommen, bei der den gewerblichen Flächen ein immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel für den Tag und für die Nacht zugeordnet wurde.

Die Methode der Geräuschkontingentierung ist eine in der Praxis bewährte Vorgehensweise, bei der der zu beplanenden Fläche mit gewerblicher Nutzung ein „Emissionskontingent“ als flächenbezogener Schallleistungspegel für den Tag- und Nacht-Beurteilungszeitraum zugeordnet wird. Dieses Kontingent wird so berechnet, dass einerseits der gewerblichen Nutzung ein maximal mögliches Emissionskontingent zugeordnet wird und andererseits durch Einhaltung bzw. Unterschreitung des Kontingentwertes an den maßgeblichen Immissionsorten die dort anzusetzenden Schallschutzziele (hier: schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für die schutzbedürftigen Wohnnutzungen im Allgemeinen Wohngebiet) eingehalten werden.

Dabei hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die betreffende B-Planfläche in sinnvoll unterteilte Teilflächen zu untergliedern und die Optimierungsrechnung für diese Teilflächen vorzunehmen. Dadurch kann die Verteilung der Emissionskontingente innerhalb der B-Planfläche entsprechend den Zielen der Planung unterschiedlich vorgenommen und somit gesteuert werden.

Im vorliegenden Fall werden aus akustischer Sicht im B-Plangebiet gewerbliche Flächen ausgewiesen. In der Gesamtbetrachtung sind bereits vorhandene „Vorbelastungen“ durch weitere Schallemissionen (außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches) einzubeziehen. Im vorliegenden Fall ist dies berücksichtigt, da eine Vorbelastung außerhalb des Plangebietes durch vorhandenes Gewerbe vorliegt.

Die fachliche Grundlage für die Geräuschkontingentierung stellt die DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, 12/2006 dar. In den bisherigen Planungen wurde die „Lärmkontingentierung“ durch die Festsetzung von „immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln IFSP“ in dB/m² berücksichtigt. Dieser Begriff ist nunmehr durch die Definition des „Emissionskontingentes“ nach DIN 45691 gleichwertig ersetzt worden.

Für die schalltechnische Beurteilung der B-Planflächen sind im Gutachten der Lageplan und die Berechnungsergebnisse „Geräuschkontingentierung“ sowie Berechnungsergebnisse / Immissionsfarbraster als Anlagen enthalten. Das Gutachten mit den Anlagen kann eingesehen werden.

Aus dieser Untersuchung konnte abgeleitet werden, dass bei den aktuellen Betriebsabläufen für das geplante Wohngebiet am Kiefernweg Immissionskonflikte gelöst werden können, wenn aktive Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden. Es ergeben sich zwei Möglichkeiten, ausreichenden Schutz für das Wohnen zu schaffen. Ein schallbezogener Immissionsschutzpegel aller angrenzenden Gewerbeflächen (Ebereschenring und Kiefernweg) oder eine 4 m hohe Lärmschutzwand mit Einschränkungen nur für die angrenzenden eingeschränkten festgesetzten Gewerbeflächen am Kiefernweg. Es wurden Varianten geprüft.

Um die Einschränkung für die ansässigen Gewerbebetriebe gering zu halten und das Wohngebiet gestalterisch an das Wohnen am Lindenring anzulehnen werden nach Abwägung folgende Maßnahmen planungsrechtlich festgesetzt:

- Festsetzung einer 4 m hohen Lärmschutzwand zur direkten Trennung störsensibler Wohnnutzungen zwischen Gewerbeflächen am Ebereschenring und dem Kiefernweg (im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“),
- stufenweise Einschränkung der zulässigen Geräuschemissionen der Gewerbeflächen am Kiefernweg zur räumlich angrenzenden störsensiblen Wohnnutzung (im Geltungsbereich „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“).

Es werden fünf Teilflächen die Geräuschkontingentierung am Kiefernweg für den Tag- und Nacht-Beurteilungszeitraum unterschieden, die durch Buchstabenketten räumlich abgegrenzt sind und in der Nebenzeichnung 1 zur besseren Lesbarkeit farblich unterschieden sind. Unter Berücksichtigung der Nutzungen wurde der in der Lärmkontingentierung allgemein übliche Wert von 60 dB/m² für ein Gewerbegebiet für den Tag auf 65 dB/m² erhöht und für die Nacht auf 50 dB/m² abgesenkt. Dabei wurde der Ansatz im Pkt. 7.5 der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ berücksichtigt. Dieser beschreibt die Begrenzung der zulässigen Emissionen durch Festsetzung von niedrigen Kontingentwerten, was eine praktische Beschränkung der gewerblichen Nutzung (z.B. in der Nacht) zur Folge hat, um andere Schutzziele, wie bspw. die Wohnnutzung, zu erreichen. Für die Teilfläche 1 besteht die größte Einschränkung, da sie nahe an den Wohnbauflächen liegt und sich das Kontingent durch die anzurechnenden Vorbelastungen angrenzender Gewerbeflächen am Ebereschenring zusätzlich minimiert werden. Ähnlich die Teilfläche 4, die jedoch nicht durch Vorbelastungen anderer Gewerbeflächen eingeschränkt wird. Für die Teilflächen 2, 3 und 5 werden die Einschränkungen minimal abweichend der üblichen Werte im Gewerbegebiet für den Tag von 65 dB/m² und die Nacht von 50 dB/m² festgesetzt. Sie bedeuten nur geringfügige Nutzungseinschränkungen bspw. für Lieferverkehr in der Nacht. (siehe Textliche Festsetzung Nr. 4 und Nebenzeichnung 1)

Angrenzende Gewerbeflächen an den Geltungsbereich im Norden wurden mit ihren „Vorbelastungen“ (außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches) einbezogen. Die festgesetzte Lärmschutzwand, wird den erforderlichen Schallschutz aktiv gewährleisten. Daher ist eine Lärmkontingentierung der angrenzenden, nördlichen Gewerbeflächen nicht erforderlich.

Das Gutachten stellt fest, dass somit aus schalltechnischer Sicht kein Immissionskonflikt und eine Verträglichkeit der Nutzungen vorliegen. Weitere aktive Schallschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.

Die Kontingentierungsberechnungen sind als Entscheidungshilfe für zukünftige Nutzungen zu sehen. Diese angenommenen Werte sind nicht rechtskräftig, sondern können ggf. in einem Antragsverfahren für die Beurteilung der Gesamtsituation herangezogen werden. Bei einer zukünftigen Nutzung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine neue immissionsrechtliche Prüfung erfolgen. Einer weiteren gutachterlichen Präzisierung einzelner Flächen bedarf es deshalb nicht.

Planungsalternativen

Planungsalternativen, die das Heranrücken der störepfindlichen Nutzung nach § 1 Abs. 4-9 BauGB anders gliedern, wurden geprüft. Die Gliederung der Baufelder als Mischgebiete wurde geprüft. Diese Variante würde den Gestaltungsspielraum der Gemeinde jedoch stark einschränken. Planungsabsicht der Gemeinde ist es, ein attraktives Wohngebiet ohne gewerblichen Anteil in Anknüpfung an das Wohnen am Lindenring zu entwickeln. Es sollen gestalterische Festsetzungen getroffen werden, die einem Wohngebietscharakter entsprechen. Der Grundsatz der gemischten Bauflächen zwingt dazu mit den Festsetzungen keine Entmischung der Nutzungen herbei zu führen und so ein „Pseudowohngebiet“ festzusetzen. Im Mischgebiet muss ein ausgeglichenes Verhältnis von wohnverträglichen Gewerbe und Wohnen angesiedelt werden. Es ist nicht von einer ausreichenden Nachfrage mischgebietsgeeigneten Gewerbes auszugehen. Zudem würde die Gemeinde zu einer sorgfältigen Beobachtung, Prüfung und Anpassung der Entwicklungen und deren Spielräume bei Nutzungsgenehmigungen im Plangebiet gezwungen werden. Für den Schallschutz des heranrückenden Wohnens

im Mischgebiet würde eine Lärmschutzkontingentierung des angrenzenden Gewerbes ausreichen. Dazu würden bestehende Gewerbebetriebe in ihrem Betriebsablauf stark eingeschränkt. Diese Einschränkung wäre nicht verhältnismäßig und begründbar, da es die Möglichkeit einer aktiven Schallschutzmaßnahme in Form einer Schallschutzwand gibt. Die Bedingungen für die Entwicklung einer großflächigen Mischgebietsfläche sind nicht optimal. Die Gemeinde hat daher die Festsetzung und Gliederung als Mischgebietskategorie verworfen und sich für die Sicherung einer Wohnbaufläche mit Lärmschutzwand entschieden.

2.3.6 Verkehrsflächen

Der Kiefernweg, die vorhandene Pappelallee und kleinere Abschnitte des Ebereschenringes werden als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Damit wird auch die rechtskräftige Pflanzbindung aufgehoben.

An der Pappelallee/ Kiefernweg wird ein vorhandener Stellplatz planungsrechtlich gesichert. Die Stellplätze sind erforderlich, um den ruhenden Verkehr des Gewerbegebietes zu ordnen. Auf dem ca. 4.800 m² großen Stellplatz können ca. 190 Stellplätze angeboten werden. Die Zufahrt zum geplanten Stellplatz kann über die Pappelallee und den Kiefernweg erfolgen.

Insgesamt sind die mit der Planung in Verbindung stehenden zusätzlichen Verkehre als unerheblich einzuschätzen. Es ergeben sich durch die Planung keine verkehrlichen Konflikte mit den bestehenden Nutzungen. Durch die Festsetzung einer Stellplatzanlage wird der ruhende Verkehr geordnet und damit wird im Gegensatz zur bestehenden Situation eine verkehrliche Verbesserung erreicht.

2.3.7 Grünordnerische Festsetzungen

Grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan sind die Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Damit soll der Charakter der „Waldinseln“ im Plangebiet erhalten werden.

Die vorhandenen Bauminselfen zwischen den quer stehenden Bestandsgebäuden sind entsprechend des Bestands zum Erhalt festgesetzt.

Mit diesen Festsetzungen wird der Erhalt, Schutz und Fortbestand der dort ansässigen sowie direkt angrenzender Brutvogelreviere sichergestellt. Auch bleibt dadurch der räumlich ökologische Zusammenhang von Habitaten und Lebensstätten für Brutvogelarten im westlich angrenzenden „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ gewahrt. Aktuell liegen keine weiteren Nachweise von Vorkommen europäisch geschützter Arten der FFH-Richtlinie, Anhang IV für diese Flächen vor (siehe Kap. 3). Damit werden durch das Vorhaben, für die festgesetzten „Waldinseln“, keine Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG berührt.

2.3.8 Begründung der textlichen Festsetzungen

1. In den Gewerbegebieten sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 der BauNVO genannten Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht zulässig. (§ 1 Abs. 5, Abs. 6 Nr. 1 und Abs. 9 BauNVO)

In den Gewerbegebieten sind Tankstellen mit einem am Kiefernweg nicht gewünschtem Verkehrsaufkommen verbunden. Vergnügungsstätten sollen auch ausnahmsweise nicht zulässig sein. Die ausgeschlossenen Nutzungen verursachen in typischer Art und Weise Emissionen, die mit der angrenzenden Wohnbe-

bauung im Lindenring und der geplanten angrenzenden Wohnbebauung im Kiefernweg nicht verträglich sind. Vergnügungsstätten sind, zumindest wenn sie gehäuft auftreten, in der Lage, sich negativ auf die Umgebung auszuwirken. Das vorhandene und geplante Gewerbegebiet könnte an Attraktivität verlieren. Weiterhin besteht die Gefahr einer Sogwirkung: Je mehr Betriebe sich ansiedeln würden desto mehr Betriebe rücken nach, was zu einem Trading Down Effekt des Gebietes führen könnte bei gleichzeitiger Abwanderungstendenz vorhandener Betriebe. Insbesondere vor dem Hintergrund der unmittelbar angrenzenden Wohnnutzungen handelt es sich hier um einen besonderen städtebaulichen Grund im Sinne des § 1 Abs. 9 BauNVO, der den Ausschluss dieser Nutzungen städtebaulich rechtfertigt. Mit dem Ausschluss soll der Schutz der Wohnruhe der angrenzenden und geplanten Wohnhäuser sichergestellt werden. Insgesamt kann durch die Ansiedlung von Vergnügungsstätten eine Verschlechterung der Gebietsqualität (Trading Down Effekt) verbunden sein, die durch den Plangeber nicht erwünscht ist.

2. *In den Gewerbegebieten sind notwendige technische Aufbauten, wie z. B. Aufzugsschächte ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 3,0 m über der festgesetzten Traufhöhe zulässig. Die Festsetzung gilt nicht für Schornsteine und Lüftungsrohre, wenn diese nach anderen Vorschriften höher sein müssen. Die nach anderen Vorschriften erforderliche Höhe darf nicht überschritten werden. (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und § 14 Abs.1 BauNVO)*

Mit der Zulässigkeit von Überschreitungen wird erreicht, dass notwendige technische Vorkehrungen an den Gebäuden möglich sind.

3. *Auf den Baugrundstücken ist eine Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen wasser- und luftdurchlässig (z. B. Großpflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine) herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss oder Asphaltierungen sind unzulässig. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)*

Die Befestigung von Stellplatzflächen soll in luft- und wasserdurchlässigem Aufbau erfolgen. Empfohlen werden Materialien wie z.B. Schotterrasen, grobporiges Basaltplaster mit hohem Fugenanteil oder Rasengittersteine. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.

Mit der Festsetzung verfolgt der Plangeber das wasserhaushaltsrechtliche Ziel des wirksamen Grundwasser – und Bodenschutzes. Die Festsetzung sichert die Herstellung der Zufahrten in einer den Boden schützenden Art und Weise

Die Versickerung von Niederschlagswasser dient der Grundwassersicherung und –anreicherung und ist aus ökologischen Gesichtspunkten grundsätzlich sinnvoll. Gem. § 54 Abs. (4) des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Die Festsetzung dient der Sicherstellung, dass ein größtmöglicher Anteil der Baugrundstücke zur Niederschlagswasserversickerung zur Verfügung steht.

4. *In den Gewerbegebieten GE I und GE II sind auf den Teilflächen 1-5 nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Lärmemissionen soweit begrenzt sind, dass die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK*

nach DIN 45691:2006-12, "Geräuschkontingentierung" weder tags (6:00-22:00) noch nachts (22:00-6:00) überschritten werden:

Teilfläche	Abgrenzung	LEK, tags in dB(A)/m ²	LEK, nachts in dB(A)/m ²
1	BCDEB	52	30
2	EDGFE	56	42
3	FGHJKF	64	50
4	ONQPO	56	35
5	NOPQN	58	45

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 BauNVO)

Diese Festsetzung dient der Sicherstellung der im schalltechnischen Gutachten angenommenen Lärmkontingentierung und damit der planerischen Bewältigung von Konflikten, die durch an ein Gewerbegebiet heranrückende Wohnbebauung entstehen könnten (Bebauungsplan Kiefernweg Teil II – Wohnen). Diese Festsetzung hat fortbestand aus den geltenden rechtskräftigen Bebauungsplänen zum Schutz des Wohnens am Lindenring und wird nach neuer Berechnung übernommen.

Die zulässigen Nutzungen werden hinsichtlich ihrer akustischen Auswirkungen durch diese textliche Festsetzung eingeschränkt, um schädliche Lärmimmissionen für die angrenzenden Wohngrundstücke zu verhindern. Der Geltungsbereich wird in Teilflächen untergliedert, für die bestimmte Lärmemissionskontingente nach der DIN 45691 festgesetzt werden. Die Lärmemissionskontingente zeigen an, wie viel dB(A) ein Quadratmeter Fläche emittieren darf, wobei zwischen Tag- und Nachtwerten unterschieden wird.

Die Berechnung der zulässigen Geräuschkontingente in dB(A) richtet sich nach der Entfernung der Geräuschverursacher von den empfindlichen, zu schützenden Nutzungen und bezieht vorhandene, genehmigte Geräuschquellen mit ein. Die Festsetzung der für die einzelnen Teilflächen zulässigen Geräuschemissionen werden im Bebauungsplan gemäß DIN 45691 in Lärmemissionskontingent pro Quadratmeter festgesetzt: LEK in dB(A) / m².

5. In den Gewerbegebieten sind blinkende und an- und abschwellende Werbeanlagen (d.h. größer und kleiner werdende Leuchtreklamen) unzulässig.
(§ 89 Abs. 1 Satz 1 Nr.5 BbgBO und der Werbeordnung der Gemeinde Seddiner See vom 22.02.1994 geändert am 23.01.1996) (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 BbgBO)

Diese Festsetzungen werden aus dem Bebauungsplan Nr. 1a übernommen. Sie dienen dem Schutz des Ortsbildes und der Gleichbehandlung.

6. *Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Bestandteil der Festsetzungen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)*

Die Festsetzung dient lediglich der Klarstellung, weil die Planunterlage Bestandseinteilungen der Straßenverkehrsfläche enthält.

7. *Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. (Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 BauGB)*

Da es sich hierbei um einen Änderungsbebauungsplan handelt muss klargestellt werden, dass alle bisherigen Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereichs außer Kraft treten und die Zulässigkeiten von baulichen Anlagen innerhalb dieses Geltungsbereichs sich ausschließlich nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplans richten.

Hinweise

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können bei der Gemeinde Seddiner See, Kiefernweg 5 eingesehen werden.

Baufeldfreimachungen und der Beginn von Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeiten zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Sollten bauvorbereitende Maßnahmen und grundlegende, flächeneingreifende Bauaktivitäten innerhalb dieser Zeit beginnen bzw. sich bis in die Brutzeit hinziehen, wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen, um bei spontanen Ansiedlungen von Brutvogelarten rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten ergreifen zu können.

3. Belange des Umweltschutzes

Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB aufgestellt. Insofern ist ein Umweltbericht gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB nicht erforderlich. Gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

Davon unberührt bleibt die gemeindliche Pflicht das abwägungserhebliche Material zur Ermittlung der umweltrelevanten Inhalte, die im Bebauungsplan gem. § 1a BauGB zu berücksichtigen sind, zusammenzustellen.

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro AVES ET AL., Berlin im Jahr 2012 Untersuchungen und Recherchen zu Artenschutzsachverhalten (Ermittlung von Vorkommen europäisch geschützter Arten der FFH-Richtlinie, Anhang IV und zu europäisch geschützten Vogelarten) durchgeführt, deren Ergebnisse hierunter dargestellt und berücksichtigt werden.

3.1 Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustandes

3.1.1 Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft)

Naturraum, Geologie und Boden

Das Plangebiet gehört zu dem Naturraum Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen und liegt am westlichen Rand der Haupteinheit Teltower Platte, eine ebene bis flachwellige Grundmoränenplatte, deren Höhen im Mittel zwischen 40 und 45 ü NHN liegen (Scholz 1962).

Das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung im Plangebiet sind kiesige Sande auf Geschiebesand (Landschaftsplan 1996).

Schutzgut Wasser

Oberflächengewässer gibt es im Plangebiet selbst nicht.

Die Hydrogeologische Karte von Brandenburg weist für das Plangebiet weitgehend trockene Sande auf Grundwassergeringleiter (hellgelb) auf. Das Grundwasser steht bei > 41 m über NHN, demzufolge liegt der Flurabstand bei Geländehöhen zwischen 53 und 55 m über NHN bei > 10 m unter Geländeniveau. Aufgrund des hohen Grundwasserflurabstandes ist die Empfindlichkeit gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen gering. Das Plangebiet besitzt aufgrund des aktuellen Anteils an versiegelten Flächen eine mäßige Bedeutung für die Grundwasserneubildung.

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb der Trinkwasserschutzzone.

Schutzgut Klima und Lufthygiene

Das Klima im Plangebiet entspricht dem durch ozeanische und kontinentale Einflüsse geprägtem Übergangsklima Brandenburgs mit verhältnismäßig hohen sommerlichen Temperaturen und relativer Niederschlagsarmut. Die jährliche Niederschlagsmenge (30-jähriges Mittel zwischen 1961 und 1990) liegt gem. den DWD-Daten beim langjährigen Mittel bei 530 mm (Station Beelitz) und 590 mm (Station Potsdam). Die durchschnittliche Lufttemperatur beträgt im langjährigen Jahresmittel 1961 bis 1990 an den Stationen Schönefeld Flughafen und Potsdam 8,7 °C (DWD).

Aufgrund der hohen Bebauungsdichte innerhalb bestehender und planungsrechtlich zulässiger Gewerbegebiete gilt das Plangebiet gem. dem Landschaftsplan (1996) als Wärmespeicher. Die umgebenden Waldflächen haben eine gewisse ausgleichende Funktion. Relevante Emissionsquellen für lufthygienische Belastungen und Lärm-Emissionen gehen von dem Pkw-Verkehr und den Gewerbebetrieben im Plangebiet und in der direkten Umgebung des Plangebiets aus.

3.1.2 Biotische Naturhaushaltsfaktoren

Potenziell natürliche Vegetation

Die Karte der potenziell natürlichen Vegetation (PNV) von Brandenburg und Berlin (Hofmann & Pommer 2007) weist dem Plangebiet einen Drahtschmielen-Eichenwald zu, die zu den bodensauren grundwasserfernen Eichenwäldern gehören.

Standorteigenschaft / Vegetation	Drahtschmielen-Eichenwald
Bodensubstrat	Sand
Geländeform	eben bis leicht kuppig
Makroklimacharakter	(subozeanisch-) subkontinental
Boden-Nährkraft	ziemlich arm
Oberbodenaziditätsstufe	Sehr stark sauer
Bodenfeuchtestufe	mäßig trocken (bis trocken)
Mesoklimacharakter	lufttrocken
Grund- und Stauwasserstufe	grund- und stauwasserfrei
Humusform	rohhumusartiger Moder bis Rohhumus
Hauptbodenform	Sand-Braunerde, podsoliert
Vegetation	Dieser artenarme Horstgras-Eichenwald niederschlagsarmer Gebiete hat eine lichte, mattwüchsige Baumschicht, in der sowohl Trauben-Eiche (<i>Quercus petraea</i>) als auch Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) oder beide vorkommen. Sand-Birke (<i>Betula pendula</i>) und Wald-Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) sind von Natur aus beigemischt. In der spärlichen Bodenvegetation finden sich Draht-Schmiele (<i>Deschampsia flexuosa</i>), Pillen-Segge (<i>Carex pilulifera</i>), Echter Schafschwingel (<i>Festuca ovina</i>) ein, ebenso die Moose Gewöhnlicher Gabelzahn (<i>Dicranum scoparium</i>) und Weißmoos (<i>Leucobryum glaucum</i>). Das Bodensubstrat sind Feinsande geringer Nährkraft, auf denen nur schwach entwickelte Braunpodsole ausgebildet sind. Der Wasserhaushalt ist mäßig trocken, zeitweise trocken. Das Gelände ist eben bis wellig, bisweilen sind es flache Binnendünen.

Aktuelle Biotope

Aktuell kommen im Plangebiet neben den gewerblich genutzten Flächen mehrere Kiefernforst-Parzellen sowie ungenutzte Offenlandbereiche mit ruderalen Halbtrockenrasen und ruderalen Wiesen vor.

Die Kieferbestände gehören zu dem Biotoptyp Drahtschmielen-Kiefernforst (Biotoptyp Nr. 08480032) und sind recht artenarm. Die Kiefern (*Pinus sylvestris*) sind im Stangenholz- bis mittlerem Baumholzalter. Neben den forstlich begründeten Kiefern treten sporadisch Stiel-Eichen (*Quercus robur*) und Birken (*Betula pendula*) sowie sehr selten Ebereschen (*Sorbus aucuparia*) in der Strauch- und Kraut-

schicht auf. Die Bodenvegetation zeigt saure Standortverhältnisse an. Neben Drahtschmiele (*Avenella flexuosa*) und Wachtelweizen (*Melampyrum pratense*) ist insbesondere die Moosschicht sehr artenreich ausgeprägt.

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte und realisierte Grünverbindung im Gewerbegebiet GE III zwischen dem Ebereschenring besteht aus einem vollständig befestigten Weg aus Pflastersteinen, der nur randlich einen sehr schmalen Vegetationsstreifen aufweist.

Insgesamt kommt dem Plangebiet mit den Ruderalflächen und Kiefernforst-Parzellen ein geringer bis mäßiger Biotopwert zu. Aufgrund der nährstoffarmen Substrate und der Strukturvielfalt weisen die Offenlandflächen trotz der geringen Größe ein gewisses Entwicklungspotenzial auf.

Geschützte Alleen und Biotope gem. §§ 31 und 32 BbgNatSchG

Geschützte Biotope gem. §§ 31 und 32 BbgNatSchG sind für das Plangebiet nicht nachgewiesen.

Geschützte Pflanzen und Tiere

Im Landschaftsplan sind keine besonders oder streng geschützten Arten für das Plangebiet benannt. Aktuell (Untersuchungsjahr 2012) konnten keine Nachweise von und auch keine Hinweise auf Vorkommen europäisch geschützter Arten der FFH-Richtlinie, Anhang IV für das Plangebiet „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ erbracht werden. Somit treten diesbezüglich keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auf.

Im Plangebiet waren lediglich europäisch geschützte Brutvogelarten anzutreffen, die nachfolgend aufgelistet sind:

Amsel (1 Revier), Bachstelze (1), Blaumeise (2), Eichelhäher (1), Fitis (1), Gartenbaumläufer (1), Hausrotschwanz (1), Kohlmeise (2) und Ringeltaube (1).

Insgesamt kommen im Plangebiet 9 Brutvogelarten in 11 Revieren vor. Bei allen Arten handelt es sich ausschließlich um häufige bis sehr häufige, in Brandenburg weitverbreitete und ungefährdete, so genannte „Allerweltsarten“.

Mit den grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen soll der Charakter der „Waldinseln“ erhalten werden (vgl. Kap. 2.3.7). Darüber hinaus wird gleichwohl der Erhalt, Schutz und Fortbestand folgender ansässiger sowie direkt angrenzender Brutvogelreviere sichergestellt: Amsel (1 Revier), Blaumeise (2), Eichelhäher (1), Fitis (1), Gartenbaumläufer (1), Kohlmeise (1) und Ringeltaube (1). Mit der Festsetzung zum Erhalt der „Waldinseln“ treten auch hierbei keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auf.

Bachstelze (1 Revier), Hausrotschwanz (1) und Kohlmeise (1) könnten als gebäudenutzende Brutvogelarten von Bauvorhaben betroffen sein. Dies tritt jedoch nur ein, wenn die bestehenden Bauwerke abgebrochen oder von außen saniert bzw. hergerichtet werden (Fassade, Dach). Der Bebauungsplan sieht allerdings nur einen Erweiterungsbedarf der Betriebsflächen vor. Auch sind fast alle Gebäude im Plangebiet neu errichtet bzw. bereits saniert und ausgebaut. Insofern ist mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass die bestehenden Gebäude in absehbarer Zeit weder abgebrochen noch umfassend saniert werden. Damit wäre ausschließlich eine potenzielle Gefährdung für die 3 Reviere der o.g. 3 Brutvogelarten gegeben.

3.1.3 Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung

Das derzeitige Landschaftsbild wird durch die gewerblichen Nutzungen mit einem hohen Anteil an versiegelten Flächen und baumlosen Straßen geprägt und wirkt in seiner Nutzungsstruktur recht heterogen. Innerhalb der Gewerbegebiete sind kleinflächige Kiefernbestände zwischen den bestehenden Gebäuderiegeln charakteristisch.

Insgesamt besitzt das Plangebiet eine geringe Landschaftsbildqualität.

3.1.4 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Im Plangebiet gibt es weder Baudenkmale noch archäologische Kulturdenkmale oder sonstige herausragende Sachgüter.

3.1.5 Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen

Emissionsquellen für lufthygienische Belastungen sind im Plangebiet und seiner Umgebung aufgrund seiner zulässigen Nutzungsstruktur als Gewerbegebiete vorhanden. Die tatsächliche gewerbliche Nutzung führt jedoch zu keinen nennenswerten lokalen Schadstoffbelastungen und Lärmemissionen.

3.2 Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Kompensation

Nach Prüfung der umweltrelevanten Aspekte bestehen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a-i BauGB genannten Schutzgüter.

Da der Bebauungsplan gem. § 13a BauGB für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden soll, ist die Eingriffsregelung unter Bezugnahme auf § 1a Abs. (3) Satz 5 BauGB nicht anzuwenden.

3.2.1 Auswirkungen auf die Schutzgüter und Maßnahmen

Auswirkungen auf den Boden

Aufgrund der anthropogen veränderten Bodenverhältnisse durch die bestehenden und früheren baulichen Nutzungen ist der Boden gegenüber Überbauung und Versiegelung überwiegend als unempfindlich zu bewerten.

Die geplanten Festsetzungen werden zu einer geringfügig höheren zulässigen GRZ führen. Die damit verbundene geringfügig höhere Überbauung und Versiegelung ist als unerheblich einzuschätzen und wird keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden haben.

Im Vergleich zu dem schon im Bestand gegebenen Maß an Überbauung und Flächenversiegelung hinaus kann die Überbauung und Versiegelung weiter zunehmen. Die betroffenen Böden verlieren dauerhaft ihre natürlichen Funktionen. Zur Minimierung der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden die bestehenden Waldbestände innerhalb des Gewerbegebietes weitestgehend als zu erhalten festgesetzt. Sie unterstreichen den Charakter des Gebietes am Kiefernweg.

Auswirkungen auf das Grundwasser

Die Festsetzung der Gewerbefläche ist mit keinen relevanten Beeinträchtigungen für das Schutzgut Grundwasser, insbesondere dem Verlust bzw. der Reduzierung der Grundwasserneubildung verbunden, sofern das Niederschlagswasser unmittelbar vor Ort versickert wird.

Verschmutzungen des Grundwassers sind bei einer ordnungsgemäßen Nutzung und einem Grundwasserflurabstand von > 10,0 m bei geringer Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf das Klima / Lufthygiene

Da sich die zusätzliche Flächenversiegelung auf einen Teilbereich der Gewerbeflächen beschränkt und der Überbauungs- und Versiegelungsgrad ansonsten abnimmt, sind spezifische Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima aufgrund der planungsrechtlichen Nutzungsänderungen im Plangebiet nicht zu erwarten. Erhebliche verkehrsbedingte Luft- und Lärmemissionen sind durch die geänderte Nutzungsausweisungen nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt

Innerhalb des Plangebiets „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ treten derzeit keine wirksamen Beeinträchtigungen oder Gefährdungen auf (vgl. Kap. 3.1.2). Das rührt daher, dass keine europäisch geschützten Arten der FFH-Richtlinie, Anhang IV im Plangebiet ansässig sind und die Reviere der meisten nachgewiesenen Brutvogelarten nicht vom Vorhaben eingenommen werden.

Lediglich die Reviere der Brutvogelarten Bachstelze (1 Revier), Hausrotschwanz (1) und Kohlmeise (1) könnten als gebäudenutzende Brutvogelarten von Bauvorhaben betroffen sein. Eine solche Betroffenheit läge jedoch nur vor, wenn Baumaßnahmen direkt die bestehenden Gebäude umfassen würden, was weder geplant noch absehbar ist (vgl. Kap. 3.1.2).

Solcherart potenzielle bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen können durch geeignete Vermeidungs- (Bauzeitenregelung, ökologische Baubegleitung) und/oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Ersatzniststätten für ggf. verlorengelassene Brutplätze) auf der Baugenehmigungsebene bzw. im Rahmen des Bau- oder Abbruchartrags bewältigt werden. Siehe dahingehend Kap. 3.2.2.

Weitere Auswirkungen die den speziellen Artenschutz betreffen und die besondere Maßnahmen zur Erfüllung der artenschutzrechtlichen Anforderungen gemäß § 44 und § 45 BNatSchG hervorrufen würden, sind derzeit nicht gegeben und nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Landschaft und landschaftsbezogene Erholung

Die bauliche Verdichtung wird an dieser Stelle in Neuseddin zu keinen erheblich störenden visuellen Außenwirkungen führen. Durch den Erhalt der Waldbestände bleibt das Konfliktpotenzial insgesamt gering.

Erholungsgebiete sind von der zulässigen Nutzungsänderung im Plangebiet nicht betroffen.

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter
Bau- und Bodendenkmale sind von den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht betroffen.

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt

Die räumliche Nähe der geplanten Wohngebiete zu nördlich angrenzenden Gewerbegebieten wird immissionsschutzrechtlich vertraglich geregelt und festgesetzt. Es wurde eine Schalluntersuchung durchgeführt. Die aktuelle gewerbliche Nutzung (und deren Erweiterungsbegehren) erzeugen keine Konflikte mit der geplanten Wohnnutzung.

Direkte Risiken für die Umwelt und / oder die menschliche Gesundheit sind durch die geplanten Festsetzungen nicht erkennbar.

3.2.2 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Das Plangebiet und seine Umgebung weisen aufgrund der aktuellen Nutzung insgesamt nur eine relativ geringe Empfindlichkeit auf, weswegen eine grundsätzliche Alternative für die geänderten Nutzungsfestsetzungen nicht geboten ist. Unabhängig davon sollten die nachfolgenden Empfehlungen beachtet werden. Schutz des Oberbodens und des Grundwassers Potenzielle Bodenbelastungen, z.B. durch die Lagerung von Bau- und Betriebsstoffen, sind über geeignete Schutzvorkehrungen auszuschließen.

Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

Die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser dient der Grundwassersicherung und -anreicherung und ist aus ökologischen Gesichtspunkten grundsätzlich empfehlenswert. Gem. § 54 Abs. (4) des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Erhalt und Schutz von Gehölzbeständen und Einzelbäumen

Der zu erhaltende Gehölz- und Baumbestand ist in seinem Kronentraufbereich vor Beeinträchtigungen (z.B. Befahren und Ablagern von Materialien oder Abfall) zu schützen.

Während der Bauarbeiten sind die einschlägigen Baumschutzmaßnahmen der RAS LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen - Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen 1999) und der DIN 18920 („Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, 2002) zu berücksichtigen.

Schutz und Sicherung von Bodendenkmalen

Sollten während der Bauausführung bei Erdarbeiten Bodendenkmale (Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Knochen, Tonscherben, Metallgegenstände u.ä.) entdeckt werden, sind diese unverzüglich den Fachbehörden (Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum) anzuzeigen und die Entdeckungsstätte(n) und Funde bis zum Ablauf einer Woche unverändert zu erhalten.

Hinweise Artenschutz

Vermeidungsmaßnahmen (Ausschluss Verbotstatbestand BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 1 „Tötungsverbot“):

Baufeldfreimachungen und der Beginn von Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeiten zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Sollten bauvorbereitende Maßnahmen und grundlegende, flächeneingreifende Bauaktivitäten in-

nerhalb dieser Zeit beginnen bzw. sich bis in die Brutzeit hinziehen, wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen, um bei spontanen Ansiedlungen von Brutvogelarten rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten ergreifen zu können.

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Ausschluss Verbotstatbestand BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 3 „Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten“):

Bei einer nicht vermeidbaren Beseitigung von Brutplätzen infolge Baumaßnahmen an den bestehenden Gebäuden kann durch die vorgezogene Anbringung von Ersatzniststätten die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungsstätten von Gebäudebrütern gewahrt werden. Damit träte entsprechend § 44 Abs. 5 der Verbotstatbestand nicht ein. Die Beseitigung der Brutplätze darf nur außerhalb der Brutzeit erfolgen und die Ersatzniststätten müssen vor der nächsten Brutperiode zur Verfügung stehen.

4. Auswirkungen des Bebauungsplan

4.1.1 Soziale Auswirkungen

Keine

4.1.2 Stadtplanerische Auswirkungen

Durch die Planung wird eine ortsbildtypische Bebauung und Nutzung weitergeführt bzw. gesichert. Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans soll der Arbeitsplatzstandort Neuseddin gesichert und weiter gestärkt werden. Städtebaulich soll der Außenraum um die Gemeindeverwaltung und den zu sichernden öffentlichen Parkplatz eine ansprechende, repräsentative Gestaltung erhalten.

4.1.3 Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen

Unterhaltskosten für die öffentliche Parkplatzfläche werden von der Gemeinde weiterhin übernommen.

4.1.4 Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur

Durch die Planung ergeben sich keine zusätzlichen Bedarfe für die soziale und technische Infrastruktur.

4.1.5 Verkehrliche Auswirkungen

Die gewerbliche Nutzung wird nur geringfügig an den Randbereichen des Geltungsbereiches zur Pappelallee erhöht. Für das Wohnen am Lindenring und das geplante Wohngebiet am Kiefernweg entstehen durch die Nutzungserhöhung keine negativen Auswirkungen.

Mit erheblichen Luft- und Lärmemissionen ist nicht zu rechnen. Erholungsgebiete sind von der zulässigen Nutzungsänderung im Plangebiet nicht betroffen.

4.1.6 Umweltbezogene Auswirkungen

Die Umweltauswirkungen, die der Bebauungsplan planerisch zulässt, sind für alle Schutzgüter als nicht erheblich einzuschätzen.

Aufgrund der bereits zulässigen Nutzungen entstehen durch die Bauvorhaben (fast) keine neuen oder zusätzlichen relevanten negativen Wirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere und Landschaftsbild.

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Eingriffs- Ausgleichsregelung ist damit nicht anzuwenden.

Im Vergleich zu dem planungsrechtlich zulässigen Maß an Überbauung wird mit diesem Bebauungsplan in Teilen eine höhere GRZ festgesetzt.

Spezifische Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima sind im Plangebiet nicht zu erwarten.

4.1.7 Weitere Auswirkungen

Keine

5. Verfahren

5.1 Aufstellungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 27. September 2011 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Kiefernweg“ gefasst.

Im laufenden Verfahren wurden artenschutzrechtliche Konflikte festgestellt, weshalb die geplanten Festsetzungen des Allgemeinen Wohngebietes, im westlichen Teil des Geltungsbereiches, nicht ohne weiteres umsetzbar sind. Die östlichen Flächen des Geltungsbereichs (gem. Aufstellungsbeschluss) sind von den festgestellten artenschutzrechtlichen Belangen nicht betroffen. Die Gemeindevertretung hat zur Weiterführung des Verfahrens die Teilung des Geltungsbereiches „Kiefernweg“ am 25.09.2012 beschlossen. Es entstehen die Verfahren „Kiefernweg Teil I - Gewerbegebiet“ und „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“. Mit dem Teilungsbeschluss soll sichergestellt werden, dass die Planung in den Gewerbegebieten ohne weiteren Zeitverzug fortgeführt werden kann. Damit soll den wirtschaftlichen Interessen der Eigentümern entsprochen werden und die Gewerbebietsentwicklungen gefördert werden. Die Teilung des Geltungsbereiches „Kiefernweg“ erfolgt an der Grenze zwischen der Gewerbenutzung und der zukünftigen Wohnnutzung. Beide Verfahren laufen zeitlich entkoppelt. Die Festsetzungen der beiden B-Pläne stehen in einem räumlich-sachlichen Zusammenhang. Es haben sich keine Änderungen der Planung nach dem Verfahrensschritt der Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB ergeben, weshalb die Verfahren weitergeführt werden. Es wird die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB eingeleitet.

5.2 Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 29. September 2011 mitgeteilt, dass die dargelegte Planungsabsicht keinen Widerspruch zu Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

5.3 Anhörung Betroffene Gewerbetreibende

Es wurde eine Informationsveranstaltung und Anhörung der ansässigen und damit betroffenen Grundstückseigentümer im Gewerbegebiet Neuseddin am 23.03.2012 durchgeführt.

5.4 Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 28.03.2012 sind Behörden und Institutionen oder sonstige Fachämter angeschrieben und im Zeitraum vom 29.03.2012 bis zum 30.04.2012 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt worden. Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. im Anschluss daran sind insgesamt 13 Stellungnahmen eingegangen. Das Beteiligungsverfahren wurde vor der Teilung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans „Kiefernweg“ durchgeführt. Die Abwägungsergebnisse betreffen beide geteilte Geltungsbereiche. Aus den Stellungnahmen ergeben sich keine Änderungen für die Planung.

Kurzzusammenfassung der Ergebnisse der Trägerbeteiligung

Die APM Abfallwirtschaft Potsdam Mittelmark teilt mit, dass bei der Straßengestaltung die Anforderungen an eine gefahrenlose Abfallentsorgung zu berücksichtigen seien (die DIN-Vorschriften seien anzuwenden). Des Weiteren sollten Wendemöglichkeiten für vierachsige Fahrzeuge von mindestens 25 m eingeplant werden. Die Rangiermöglichkeiten der Fahrzeuge dürften nicht behindert werden, weshalb das Parken auszuschließen ist bzw. bei der Straßengestaltung sollte an ungeeigneten Stellen ein Parken nicht suggeriert werden.

Ein Abstimmungsgespräch mit der APM, dem Landkreis, der Gemeinde und den Planern am 12.05.2012 hat eine Klärung für die Planung am Kiefernweg gegeben. Die geplanten Wohnbaugrundstücke des Kiefernweges (gilt für Bebauungsplan Kiefernweg Teil II – Wohnen) werden mit den gleichen Müllfahrzeugen wie die Anlieger im Lindenring bedient. Die vorhandenen Wendehäuser geben damit das Maß für die Müllentsorgung am Kiefernweg vor. Die Befahrung wird nach wie vor mit dreiachsigen Fahrzeugen erfolgen. Die Planung der Wendehäuser am Kiefernweg muss als Ergebnis der Besprechung nicht geändert werden. Auch sind keine Sammelplätze für die Hausmüllentsorgung einzurichten. Eine Sperrmüllentsorgung der Grundstücke an den für dreiachsige Fahrzeuge ausgerichteten Wendehäusern ist nicht möglich. Dazu müssen Sonderregelungen/ Absprachen getroffen werden. Das Parken wird in den Wendehäusern und Stichstraßen ausgeschlossen. In der Hauptverkehrsstraße Kiefernweg wird das Parken nicht ausgeschlossen sein. Es ergeben sich keine Änderungen für die Planung.

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg erteilt ihre grundsätzliche Zustimmung zur Kompensation des Waldstückes, dass sich nun im Geltungsbereich des Bebauungsplans Kiefernweg Teil II – Wohnen befindet. Die Gemeinde hat eine Informationspflicht, den Satzungsbeschluss des B-Plans der Forstbehörde mitzuteilen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es ergeben sich keine Änderungen.

gen für die Planung.

*Die **Regionale Planungsgemeinschaft** unterstützt die Planungsabsicht der Gemeinde, innerhalb des Geltungsbereiches (nun Bebauungsplan Kiefernweg Teil II – Wohnen) Wohnen zu entwickeln.*

Es ergeben sich keine Änderungen für die Planung.

*Der **Fachdienst Untere Wasserbehörde des Landkreises** weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Gewinnung von Erdwärme im Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden könnte. Die Errichtung neuer Anlagen oder Änderung bestehender Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist Anzeigepflichtig. Das Niederschlagswasser sollte vor Ort versickert werden.*

Die aktiven Brunnen befinden sich mehr als 50 m von den zulässigen Nutzungen entfernt, so dass von keiner Einschränkung der Erdwärme auszugehen ist.

*Der **Fachdienst Untere Naturschutzbehörde des Landkreises** hat Einwände gegen die Planung. Es sind artenschutzrechtliche Belange berührt.*

Die in Rede stehenden Bereiche befinden sich nicht mehr Geltungsbereich dieser Bebauungspläne. Die artenschutzrechtlichen Konflikte werden im Planungsverfahren „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ behandelt.

*Das **Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Regionalabteilung West)** hat die Belange des Immissionsschutzes geprüft. Die Vorschläge des schalltechnischen Gutachtens wurden im Bebauungsplan als Festsetzungen übernommen. Von Seiten des Immissionsschutzes werden zum Planungszeitpunkt keine weiteren Hinweise gegeben.*

Die Behörde stimmt den planungsrechtlichen Festsetzungen zu, da alle gutachterlich ermittelten Maßnahmen uneingeschränkt übernommen wurden. Im Genehmigungsverfahren wird der Einzelfall geprüft.

5.5 Abwägungsbeschluss

Die Gemeindevertretung hat die Abwägung der vorgebrachten Einwände und Hinweise der Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanverfahren „Kiefernweg“ am 25.09.2012 beschlossen.

5.6 Teilungsbeschluss

Aufgrund der festgestellten artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sind Festsetzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kiefernweg“ nicht umsetzbar. Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 25.09.2012 die Teilung des Geltungsbereiches „Kiefernweg“ beschlossen, um die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben die nicht vom Artenschutz betroffen sind, zu schaffen. Mit den Bebauungsplänen „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ und „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ werden zwei getrennte Verfahren weitergeführt.

5.7 Auslegungsbeschluss

Mit Beschluss vom 25.09.2012 hat die Gemeindevertretung die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ beschlossen.

Die Auslegung wird im Amtsblatt Nr. 11/2012 vom 30.10.2012 ortsüblich bekannt gegeben.

6. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004, (GVBl.I/04, [Nr. 16] S.350), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 28])

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 17. September 2008 (GVBl.I/08 [Nr.14], S.226, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl.I/10, (Nr. 39))

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dezember 2004 (GVBl.I/05, [Nr. 05], S.50), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 28])

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, (Nr. 06) S. 137, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl. I/09, (Nr. 08), S.175, 184).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist)

Aufgestellt: Seddiner See, November 2012